

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 521/2535 บริษัท ประกัน คุ่ม ภัย จำกัด โจทก์
บริษัท ไอเอชซี (ไทยแลนด์) จำกัด จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 674, มาตรา 675

รถยนต์ไม่ใช่ของมีค่าพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 675
วรรคสอง แยกผู้มาพักจึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าสำนักโรงแรมทราบว่าจะนำรถยนต์เข้าจอด
ในโรงแรมวันเวลาใด การที่แยกผู้มาพักนำรถยนต์มาจอดไว้ ณ ที่จอดรถของ
โรงแรม ถือได้ว่าเป็นการพาทรัพย์สินมาที่โรงแรมแล้ว เมื่อรถยนต์สูญหายไปเจ้า
สำนักโรงแรมต้องรับผิดชอบตามมาตรา 674

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้รับประกันภัยความเสียหายหรือสูญหายของรถยนต์โดย
ต้า โคโรล่า คันหมายเลขทะเบียน 3 จ-6425กรุงเทพมหานคร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชินแคร์ไนท์แอนด์พาร์ทเนอร์จำเลยประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า "โรงแรมสยาม
อินเตอร์คอนติเนนตัล" นายเจอรี่ เยเจเนี่ยน ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเข้าพักที่
โรงแรมของจำเลยตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2528 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529 เวลา
ประมาณ 17.40 นาฬิกา นายสมบุญ ประจงจิต ลูกจ้างขับรถของผู้เอาประกันภัยได้
ขับรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายเจอรี่ เยเจเนี่ยนไปส่งนาย
เจอรี่ เยเจเนี่ยน ที่โรงแรมจำเลย แล้วขับรถยนต์ไปจอดไว้ในสถานที่จอดรถของ
โรงแรม ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2529 เวลา 6.30 นาฬิกา นายสมบุญ ประจงจิต

จะไปขับรถยนต์นายเจอรี่ เยเจเนี่ยน ไปทำงานปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวหายไปจึงแจ้งให้ผู้จัดการแผนการรักษาความปลอดภัยของโรงแรมจำเลยทราบทันที ในการที่รถยนต์คันดังกล่าวหายไป โจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไป 160,000 บาท ตามสัญญา โจทก์จึงรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า การที่รถยนต์โตโยต้า โคโรล่า คันหมายเลขทะเบียน 3 จ-6425 กรุงเทพมหานคร สูญหายไปก็เป็นความผิดของนายเจอรี่ เยเจเนี่ยน ที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลเช่นวิญญูชน เพราะควรแจ้งให้จำเลยทราบว่าจะนำรถยนต์เข้าจอดในโรงแรมวันเวลาใด เพื่อจำเลยจะได้จัดการดูแลให้เรียบร้อย กลับมอบให้นายสมบุรณ์ ประจงจิต ผู้ขับเป็นผู้ดูแลรักษาโดยมิได้แจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยจึงไม่อาจทราบได่ว่านายสมบุรณ์ ประจงจิต ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าจอดในที่จอดรถของโรงแรมหรือไม่ และจอดไว้เมื่อเวลาใด จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ พร้อมทั้งดอกเบี้ย ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า นายสมบุรณ์ ประจงจิต เป็นผู้ขับรถยนต์โตโยต้า โคโรล่า หมายเลขทะเบียน 3 จ-6425 กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายเจอรี่ เยเจเนี่ยน คนเดินทางที่มาพักที่โรงแรมจำเลยนายเจอรี่เข้าพักในโรงแรมจำเลยตั้งแต่ต้นปี 2529 จนถึงวันเกิดเหตุ นายสมบุรณ์จะขับรถไปจอดที่ลานจอดรถหน้าโรงแรม โดยนายเจอรี่และนายสมบุรณ์ไม่เคยแจ้งให้ทางโรงแรมทราบถึงการนำรถยนต์ไปจอดที่บริเวณดังกล่าว วันที่ 29 กันยายน 2529 เวลา 17 นาฬิกาเศษ นายสมบุรณ์ส่งนายเจอรี่เข้าพักในโรงแรมแล้วนำรถไปจอดที่ลานจอดรถหน้าโรงแรมตามปกติ แล้วล็อกกุญแจรถไว้รุ่งขึ้นตอนเช้าปรากฏว่า

รถยนต์คันดังกล่าวหายไป นายเจอรี่และนายสมบุรณ์ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยทราบทันที ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2530 โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยไป 160,000 บาท ปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาคงมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์ในการที่รถยนต์สูญหายหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 674 บัญญัติให้เจ้าสำนักโรงแรมจะต้องรับผิดชอบเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากได้พามา มีข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 675 วรรคท้ายเพียงว่า หากการนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือแต่สภาพแห่งทรัพย์สินหรือจากความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัยผู้นั้นเอง หรือบริวารของเขา หรือบุคคลซึ่งเขาได้ต้อนรับ ซึ่งคดีนี้จำเลยได้ให้การต่อสู้ว่า การที่รถยนต์สูญหายเป็นความผิดของนายเจอรี่เองที่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษารถยนต์อย่างเช่นวิญญูชนพึงจะปฏิบัติ เพราะแทนที่นายเจอรี่จะแจ้งให้จำเลยทราบว่าจะนำรถยนต์เข้าจอดในโรงแรมวันเวลาใด เพื่อจำเลยจะจัดการดูแลให้เรียบร้อย แต่นายเจอรี่ก็ได้แจ้งให้จำเลยทราบกลับมอบให้นายสมบุรณ์ผู้ขับรถเป็นผู้ดูแลรักษา จำเลยจึงมีอาจทราบได้ว่านายสมบุรณ์ได้นำรถยนต์ดังกล่าวเข้าจอดในที่จอดรถของโรงแรมหรือไม่ และจอดไว้เมื่อเวลาใด ตามคำให้การจำเลยดังกล่าวอ้างว่า นายเจอรี่จะต้องแจ้งแก่จำเลยว่ามีรถยนต์มาด้วย แต่นายเจอรี่ไม่ได้แจ้งเห็นว่า รถยนต์ไม่ใช่ของมีค่าเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 675 วรรคสองจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ทางโรงแรมดังจำเลยอ้าง ดังนั้นการที่นายเจอรี่ไม่ได้แจ้งแก่จำเลยถึงรถยนต์ที่นำมา ก็ไม่เป็นการบกพร่องของนายเจอรี่แต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าบริเวณที่รถหายไปนั้นเป็นบริเวณจอดรถสำหรับแขกผู้มารับประทานอาหารของโรงแรม ส่วนแขกที่มาพักที่โรงแรมทางโรงแรมจะให้นำรถไปจอดที่บริเวณด้านหลังโรงแรมซึ่งมีรั้วรอบขอบชิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลนั้น เป็นการนำสืบนอกเหนือจากที่ให้การไว้ ไม่มีประเด็นที่จะนำสืบ ที่ศาลอุทธรณ์ยกประเด็นข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยจึงไม่ชอบ ถือไม่ได้

ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่าง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยนายสมบูรณ์นำรถมาจอดไว้ ณ ที่จอดรถของโรงแรม ถือได้ว่าเป็นการพาทรัพย์สินมาที่โรงแรมแล้วเมื่อรถสูญหายไปทางโรงแรมจำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>